



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anang Ma'ruf Bin Timbul;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Banyusari RT. 006 RW. 002 Ds. Blarang Kec. Tuter Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Anang Ma'ruf Bin Timbul ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2025 sampai dengan tanggal 17 Januari 2026

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 20 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 20 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Ma'ruf Bin Timbul telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anang Ma'ruf Bin Timbul dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah hp merk Vivo warna Hitam.
Dirampas untuk Negara
 - b. 1 (satu) Buah Dompot warna hitam berisi 1 (satu) lembar uang Saudi arabian monetary authority 5 Riyals dan 1 (satu) lembar uang Indonesia Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - c. Seperangkat Kunci T
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103, Atas nama: PRATIWI MAHARDIKA, Alamat: Dusun Pendem Rt. 04 Rw. 01 DESA. Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu.
Dikembalikan kepada Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya untuk kemudian memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul bersama-sama dengan Sdr. Yunus (DPO) dan Sdr. Fauzul (DPO) pada hari minggu, tanggal 10 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB atau dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat sebuah rumah di Jl. Martorejo Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi MUHAMMAD MUTTAQIN atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 10 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas selepas pulang dari beli makan di wilayah Langdungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang bersama Saksi Raffy Caesar melihat ada seorang laki laki yaitu Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul di dalam pagar teras rumah di Jl. Martorejo Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sedang membobol rumah kunci sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103. Kemudian Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas menegur Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul dengan kata-kata "sedang apa kau" kemudian Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul tidak menjawab langsung melarikan diri melalui pagar kecil samping kanan rumah menuju ke jalan raya arah timur dan terlihat ada 2 orang yaitu Sdr. Fauzul (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) sedang mengawasi situasi dengan posisi berada diatas sepeda motor menunggu di tepi jalan dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Vario warna hitam hijau. Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul dikejar oleh Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas, Saksi Raffy Caesar, Saksi Ronni Agoes Pramono serta warga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



lainnya dan tertangkap dengan jarak dari rumah Saksi Raffy Caesar sekira kurang lebih 200 (dua ratus) Meter, sedangkan Sdr. Fauzul (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) kabur melarikan diri menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan NoPol.: N-3011-LZ meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa posisi dari 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N-5948-LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103 berada dilokasi yang sama di teras sebelah kanan rumah Saksi Raffy Caesar namun bergeser lebih kurang 2 meter mendekati pintu samping pagar sebelah kanan dari posisi parkir awal dan rumah kunci pada sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103 rusak karena tertancap kunci T;
- Bahwa peran masing-masing terakwa antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul berperan membawa/menyetir kendaraan dari Jabung Kab. Malang menuju Kota Batu, orang yang menyediakan 1 (satu) set Alat Kunci T, dan selanjutnya sebagai orang yang masuk kedalam halaman teras rumah lanjut mencuri 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat tersebut
 - Bahwa Sdr. Fauzul (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) berperan mencari dan menentukan lokasi/sasaran, mengawasi situasi dan kondisi sekitar diatas kendaraan yang dibawa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan No.Pol.: N-3011-LZ.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebagai berikut:

1. Saksi : MEILANO WIRA CITRA , dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103, Atas nama: PRATIWI MAHARDIKA, Alamat: Dusun Pendem Rt. 04 Rw. 01 Desa. Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu pada hari minggu tanggal 10 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Martorejo Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada hari minggu, tanggal 10 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB Saksi MEILANO WIRA CITRA sepulang dari beli makan di wilayah Langdungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang bersama dengan teman Saksi yang bernama RAFFY CAESAR, pada saat sampai di depan rumah Sdr. RAFFY CAESAR kami mengetahui adanya seorang laki laki di dalam pagar teras rumah sedang merusak rumah kunci Sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103, Atas nama: PRATIWI MAHARDIKA, Alamat: Dusun Pendem Rt. 04 Rw. 01 Desa. Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu dan kemudian Saksi Menegur atau menanyai kepada Terdakwa dengan kata kata (sedang apa kau) kemudian Terdakwa tersebut tidak menjawab langsung melarikan diri melalui pagar kecil samping kanan rumah menuju ke jalan raya arah timur dan terlihat ada 2 orang sedang mengendarai Sepeda motor menunggu di tepi jalan juga langsung melarikan diri menggunakan Sepeda motor Vario warna hitam selanjutnya Terdakwa pencurian tersebut tetap Saksi kejar bersama masyarakat sekitar dan tertangkap dengan jarak dari rumah teman Saksi yang bernama RAFFY CAESAR sekira kurang lebih 200 (dua ratus) Meter, selanjut bersama warga melaporkan ke Polsek Junrejo;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan dari 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103 berupa 1 (Buah) Buku BPKB atas nama PRATIWI MAHARDIKA, Alamat: Dusun Pendem Rt. 04 Rw. 01 Desa. Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu dan BPKB sepeda motor tersebut menjadi jaminan di FIF;
- Bahwa Saksi dan Saksi RAFFY CAESAR melihat langsung pada saat melakukan pencurian mencongkel rumah kunci kontak 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, memindah tempat dari tempat parkir sebelumnya. Kemudian saat Terdakwa kabur, Saksi dan Saksi RAFFY CAESAR beserta banyak warga ikut mengejar dan menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke rumah Saksi RAFFY CAESAR;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



Atas keterangan Saksi Korban, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

2. Saksi : RAFFY CAESAR, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103, Atas nama: PRATIWI MAHARDIKA, Alamat: Dusun Pendem Rt. 04 Rw. 01 Desa. Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Martorejo Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya posisi dari 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103, Atas nama: PRATIWI MAHARDIKA, Alamat: Dusun Pendem Rt. 04 Rw. 01 Desa. Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu berada di teras sebelah kanan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut bermula dari Saksi dan Saksi Meilano sepulang beli makan di wilayah langdungsari kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pada saat sampai di depan rumah Saksi, Saksi dan Saksi Meilano mengetahui adanya seorang laki laki di dalam pagar teras rumah sedang merusak rumah kunci Sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103, Atas nama: PRATIWI MAHARDIKA, Alamat: Dusun Pendem Rt. 04 Rw. 01 Desa. Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu dan kemudian Saksi Meilano menegur atau menanyai kepada orang laki laki tersebut dengan kata kata (sedang apa kau?) kemudian seseorang tersebut tidak menjawab langsung melarikan diri Sepeda motor Vario warna hitam dan Terdakwa tertangkap dengan jarak dari rumah Saksi sekira kurang lebih 200 (dua ratus) Meter, selanjut beberapa saat kemudian petugas polsek junrejo datang dan membawa Terdakwa;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103 adalah milik Saksi MEILANO WIRA CITRA PAMUNGKAS
- Bahwa pada saat sepulang dari mencari makan Saksi bersama teman Saksi MEILANO WIRA CITRA PAMUNGKAS mendapati

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi sepeda motor berada di teras depan rumah sebelah kanan dan sudah bergeser ke depan pintu pagar kecil samping kanan rumah sedangkan posisi Terdakwa sedang jongkok sembunyi di samping kanan kendaraan sepeda motor tersebut dan kondisi sepeda rumah kunci kontak sepeda motor terdapat berupa benda mirip seperti obeng masih menancap pada lubang kunci sepeda motor beat warna merah Nopol: N 5948 LH;

- Bahwa kondisi kunci T menacap pada rumah kunci kontak kendaraan sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam;
- Bahwa Saksi dan Saksi Meilano melihat langsung pada saat melakukan pencurian mencongkel rumah kunci kontak 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, memindah tempat dari tempat parkir sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Meilano beserta banyak warga mengejar dan menangkap Terdakwa. Kemudian Terdakwa di bawa ke rumah Saksi dan kemudian juga di ketahui oleh bapak Saksi bernama RONNY
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Meilano lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Anang Ma'ruf Bin Timbul pada pokoknya membenarkan dan selebihnya tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Anang Ma'ruf Bin Timbul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah dihukum atau terlibat dalam perkara lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pencurian kendaraan bermotor pada akhir Tahun 2017 dengan putusan perkara 1 tahun di Lapas Lowokwaru, kemudian kembali menjalani hukuman pidana dengan putusan perkara 1,5 tahun terkait pencurian kendaraan bermotor pada Tahun 2020 di Lapas Lowokwaru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang yaitu Sdr. FAUZUL alamat Pasrepan Pasuruan dan Sdr. YUNUS alamat Janjangwulung Puspo Pasuruan. Namun 2 (dua) orang tersebut kabur meninggalkan Terdakwa dan hingga saat ini belum tertangkap masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh petugas Kepolisian Polsek Junrejo;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara semula Terdakwa di Whatsapp oleh Sdr. YUNUS sekira pukul 20.00 WIB dengan kalimat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan “engkok ayok nyambut” dan Terdakwa balas dengan kalimat “iyo”. Sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa berangkat menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan No.-Pol.: N-3011-LZ. Saat tiba dilokasi kumpul rumah Sdr. YUNUS, disitu sudah ada Sdr. FAUZUL lanjut merencanakan pencurian di Kota Batu. Bahwa terhadap 1 (satu) set Alat Kunci T yang Terdakwa simpan dirumah Sdr. YUNUS, Terdakwa bawa dan simpan di saku kanan celana jeans. Pada pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa berangkat menuju Kota Batu dengan Terdakwa sebagai sopir/pengemudi lanjut Sdr. YUNUS dan Sdr. FAUZUL mencari lokasi sasaran sepeda motor yang akan kami ambil. Tepat saat melintas di Jl. Martorejo No. 329 RT.005 RW.002 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, Sdr. YUNUS dan Sdr. FAUZUL bilang kepada Terdakwa bahwa ada kendaraan yang berada didalam halaman teras rumah lanjut Terdakwa turun dari kendaraan sedangkan untuk 2 (dua) orang teman Terdakwa mengawasi situasi dan kondisi sekitar dari atas kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan No.-Pol.: N-3011-LZ dengan jarak ± 300 meter. Terdakwa mendekati lokasi parkir kendaraan yang menjadi sasaran dan berhasil memasukkan 1 (satu) buah Kunci T ke kendaraan tersebut. Kemudian tidak selang lama terdapat 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal mendekat menanyai aktifitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa tinggal pergi menjauh melalui pagar kecil samping kanan rumah menuju ke jalan raya arah timur kemudian Terdakwa diikuti dan dikejar sambil berteriak (maling) dengan spontan warga masyarakat sekitar keluar dan ikut mengejar Terdakwa. Untuk 2 (dua) orang teman Terdakwa Sdr. YUNUS dan Sdr. FAUZUL telah kabur melarikan diri menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan No.-Pol.: N-3011-LZ meninggalkan Terdakwa. Dan setelah itu Terdakwa tertangkap tangan oleh warga masyarakat dan tidak selang lama petugas Kepolisian datang membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Polsek Junrejo;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diambil bersama dengan Sdr. YUNUS dan Sdr. FAUZUL yaitu 1 (satu) unit Ranmor R2 Honda Beat, No-Pol.: N-5948-LH, Warna : Merah Hitam, No.-Ka.: MH1JM8111NK884079, No.-Sin.: JM81E1885103, atas nama PRATIWI

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARDIKA, Alamat : Dusun Pendem RT.004 RW.001 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu.

- Bahwa benar setelah diamankan oleh Petugas Polsek Junrejo, Terdakwa baru mengetahui bahwa salah satu orang yang memergoki dan menangkap Terdakwa merupakan pemilik sepeda motor tersebut yang bernama Saksi MEILANO WIRA CITRA PAMUNGKAS yang beralamatkan di Dusun Pendem RT.004 RW.001 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat tersebut berada didalam halaman teras rumah yang beralamatkan di Jl. Martorejo No. 329 RT.005 RW.002 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat tersebut, situasi dan kondisi sekitar sedang sepi dan untuk pagar rumah terkunci dengan gembok hanya menggantung;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan ketika mengambil kendaraan tersebut berupa 1 (satu) buah alat Kunci T dengan 3 (tiga) buah anak Kunci yang telah Terdakwa modifikasi sendiri dan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan No.-Pol.: N-3011-LZ hasil dari pencurian Giripurno Bumiaji sebagai sarana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat berupa 1 (satu) buah alat Kunci T dengan 3 (tiga) buah anak Kunci adalah milik Terdakwa sendiri, untuk sarana kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan No.-Pol.: N-3011-LZ adalah hasil dari pencurian di Giripurno Bumiaji bersama dengan Sdr. FAUZUL dan Sdr. YUNUS;
- Bahwa peran masing-masing pada saat melakukan Pencurian 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat, sebagai berikut :
 1. Terdakwa berperan membawa/menyetir kendaraan dari Jabung Kab. Malang menuju Kota Batu, orang yang menyediakan 1 (satu) set Alat Kunci T, dan selanjutnya sebagai orang yang masuk kedalam halaman teras rumah lanjut mencuri 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat tersebut.
 2. Sdr. FAUZUL dan Sdr. YUNUS berperan mencari dan menentukan lokasi/sasaran, mengawasi situasi dan kondisi sekitar diatas kendaraan yang kami bawa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan No.-Pol.: N-3011-LZ

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memiliki niatan untuk melakukan pencurian adalah Sdr. YUNUS dan niatan tersebut muncul kemudian diutarakan kepada Terdakwa melalui Whatsapp sekira pukul 20.00 WIB dengan kalimat ajakan untuk melakukan pencurian yang kemudian langsung Terdakwa iyaikan dan setuju.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hp merk Vivo warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam berisi 1 (satu) lembar uang Saudi arabian monetary authority 5 Riyals dan 1 (satu) lembar uang Indonesia Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Seperangkat Kunci T
- 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103, Atas nama: PRATIWI MAHARDIKA, Alamat: Dusun Pendem Rt. 04 Rw. 01 DESA. Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 10 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas selepas pulang dari beli makan di wilayah Langdungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang bersama Saksi Raffy Caesar melihat ada seorang laki laki yaitu Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul di dalam pagar teras rumah di Jl. Martorejo Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sedang membobol rumah kunci sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103. Kemudian Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas menegur Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul dengan kata-kata "sedang apa kau" kemudian Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul tidak menjawab langsung melarikan diri melalui pagar kecil samping kanan rumah menuju ke jalan raya arah timur dan terlihat ada 2 orang yaitu Sdr. Fauzul (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) sedang mengawasi situasi dengan posisi berada diatas sepeda motor menunggu di tepi jalan dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Vario warna hitam hijau. Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul dikejar oleh Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas, Saksi Raffy Caesar, Saksi Ronni Agoes Pramono serta warga lainnya dan tertangkap dengan jarak dari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Raffy Caesar sekira kurang lebih 200 (dua ratus) Meter, sedangkan Sdr. Fauzul (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) kabur melarikan diri menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan NoPol.: N-3011-LZ meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa posisi dari 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N-5948-LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103 berada dilokasi yang sama di teras sebelah kanan rumah Saksi Raffy Caesar namun bergeser lebih kurang 2 meter mendekati pintu samping pagar sebelah kanan dari posisi parkir awal dan rumah kunci pada sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103 rusak karena tertancap kunci T;
- Bahwa peran masing-masing terakwa antara lain sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul berperan membawa/menyetir kendaraan dari Jabung Kab. Malang menuju Kota Batu, orang yang menyediakan 1 (satu) set Alat Kunci T, dan selanjutnya sebagai orang yang masuk kedalam halaman teras rumah lanjut mencuri 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat tersebut
- Bahwa Sdr. Fauzul (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) berperan mencari dan menentukan lokasi/sasaran, mengawasi situasi dan kondisi sekitar diatas kendaraan yang dibawa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan No.Pol.: N-3011-LZ.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal , sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, selanjutnya Terdakwa Anang Ma'ruf Bin Timbul sebagai orang perorangan yang merupakan bagian dari setiap orang, dimuka persidangan telah memperkenalkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam tingkat penyidikan, dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam tingkat penuntutan, selain itu Terdakwa menyatakan sehat dan dapat mengikuti setiap tahapan persidangan, termasuk mengerti tentang surat dakwaan yang ditujukan kepada dirinya, selain itu juga mengenali bukti-bukti baik para Saksi dan juga barang bukti yang diajukan dimuka persidangan sehingga beralasan untuk dinyatakan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang terjadi, sedangkan untuk menyatakan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan harus didasarkan kepada terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan dalam pertimbangan selanjutnya, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : barang siapa, telah terpenuhi ;

2.Unsur : Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian tentang unsur kedua adalah adanya perbuatan aktif berupa perbuatan dari seseorang terhadap suatu benda yang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain hingga mengakibatkan benda dimaksud berpindah dari tempatnya semula secara bertentangan dengan hak dan kewajiban pelaku yang dimaksudkan untuk menguasai selayaknya barang miliknya sendiri, sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, selanjutnya berkaitan dengan cara yang dipergunakan untuk memindahkan barang sesuatu, dilakukan dengan betuk pilihan yang meliputi waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana jika salah satu pilihan cara dimaksud telah terbukti, maka untuk itu telah beralasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pokok pengertian unsur kedua, selanjutnya dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari minggu, tanggal 10 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas selepas pulang dari beli makan di wilayah Langdungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang bersama Saksi Raffy Caesar melihat ada seorang laki laki yaitu Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul di dalam pagar teras rumah di Jl. Martorejo Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sedang membobol rumah kunci sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103. Kemudian Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas menegur Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul dengan kata-kata "sedang apa kau" kemudian Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul tidak menjawab langsung melarikan diri melalui pagar kecil samping kanan rumah menuju ke jalan raya arah timur dan terlihat ada 2 orang yaitu Sdr. Fauzul (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) sedang mengawasi situasi dengan posisi berada diatas sepeda motor menunggu di tepi jalan dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Vario warna hitam hijau. Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul dikejar oleh Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas, Saksi Raffy Caesar, Saksi Ronni Agoes Pramono serta warga lainnya dan tertangkap dengan jarak dari rumah Saksi Raffy Caesar sekira kurang lebih 200 (dua ratus) Meter, sedangkan Sdr. Fauzul (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) kabur melarikan diri menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan NoPol.: N-3011-LZ meninggalkan Terdakwa; Bahwa posisi dari 1 (satu) sepeda motor honda Beat Nopol: N-5948-LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103 berada dilokasi yang sama di teras sebelah kanan rumah Saksi Raffy Caesar namun bergeser lebih kurang 2 meter mendekati

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping pagar sebelah kanan dari posisi parkir awal dan rumah kunci pada sepeda motor honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103 rusak karena tertancap kunci T;

- Bahwa peran masing-masing terakwa antara lain sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul berperan membawa/menyetir kendaraan dari Jabung Kab. Malang menuju Kota Batu, orang yang menyediakan 1 (satu) set Alat Kunci T, dan selanjutnya sebagai orang yang masuk kedalam halaman teras rumah lanjut mencuri 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat tersebut , Bahwa Sdr. Fauzul (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) berperan mencari dan menentukan lokasi/sasaran, mengawasi situasi dan kondisi sekitar diatas kendaraan yang dibawa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan No.Pol.: N-3011-LZ.

Untuk kemudian mempergunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adalah telah terpenuhi ;

3. *Unsur* : Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dimaksud dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara bahwa Terdakwa Anang Ma'ruf alias Anang bin Timbul berperan membawa/menyetir kendaraan dari Jabung Kab. Malang menuju Kota Batu, orang yang menyediakan 1 (satu) set Alat Kunci T, dan selanjutnya sebagai orang yang masuk kedalam halaman teras rumah lanjut mencuri 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat tersebut , Bahwa Sdr. Fauzul (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) berperan mencari dan menentukan lokasi/sasaran, mengawasi situasi dan kondisi sekitar diatas kendaraan yang dibawa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Hijau dengan No.Pol.: N-3011-LZ.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



Untuk kemudian terdakwa mempergunakannya barang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, dan tidak terdapat fakta tentang hal-hak yang dapat membebaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pencurian dengan pemberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan menyatakan mengakui kesalahannya dan untuk selanjutnya memohon keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai anak kecil yang untuk itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sehingga memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan menunjuk masing-masing berupa :

- a. 1 (satu) buah hp merk Vivo warna Hitam.
oleh karena barang tersebut masih bernilai harga sehingga beralasan agar barang tersebut dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) Buah Dompot warna hitam berisi 1 (satu) lembar uang Saudi arabian monetary authority 5 Riyals dan 1 (satu) lembar uang Indonesia Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
oleh karena barang tersebut masih disita dari terdakwa sehingga beralasan agar barang tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa ;

c. Seperangkat Kunci T
oleh karena merupakan barang yang secara langsung dipergunakan saat melakukan kejahatan sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti masing masing berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103, Atas nama: PRATIWI MAHARDIKA, Alamat: Dusun Pendem Rt. 04 Rw. 01 DESA. Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu , oleh karena merupakan barang bukti yang menjadi hak Saksi **Meilano Wira Citra Pamungkas** , sehingga memberikan cukup alasan untuk dikembalikan kepada Saksi **Meilano Wira Citra Pamungkas** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Ma'ruf Bin Timbul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anang Ma'ruf Bin Timbul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah hp merk Vivo warna Hitam.

Dirampas untuk Negara

- b. 1 (satu) Buah Dompot warna hitam berisi 1 (satu) lembar uang Saudi arabian monetary authority 5 Riyals dan 1 (satu) lembar uang Indonesia Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa

- c. Seperangkat Kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK honda Beat Nopol: N 5948 LH, Warna Merah Hitam, Noka: MH1JM8111NK884079 Nosin: JM81E1885103, Atas nama: PRATIWI MAHARDIKA, Alamat: Dusun Pendem Rt. 04 Rw. 01 DESA. Pendem Kecamatan Junrejo Kota batu.

Dikembalikan kepada Saksi Meilano Wira Citra Pamungkas.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 24 November 2025 , oleh kami, YOEDI ANUGRAH PRATAMA.S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua , KUN TRI HARYANTO WIBOWO.S.H.M.Hum dan MUSLIH HARSONO.S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 26 November 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI.S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh M. Wildan Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRI HARYANTO WIBOWO.S.H.M.Hum YOEDI ANUGRAH PRATAMA.S.H.M.H.,

MUSLIH HARSONO.S.H.M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ROSNI.S.H.,M.H..

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18